



ayming



Cotizaciones AT/EP y pagos delegados

Propuesta de servicios de consultoría para Air Liquide España. Revisión, recuperación y defensa ante la Tesorería General de la Seguridad Social.



Índice

01

Contexto

Su situación y las dos áreas de estudio

02

Nuestra propuesta

Metodología, planning, datos y acceso, modelo de gestión

03

Presentación de Ayming

Nuestras referencias y presencia internacional



01

Contexto

Su situación y lo que está en juego

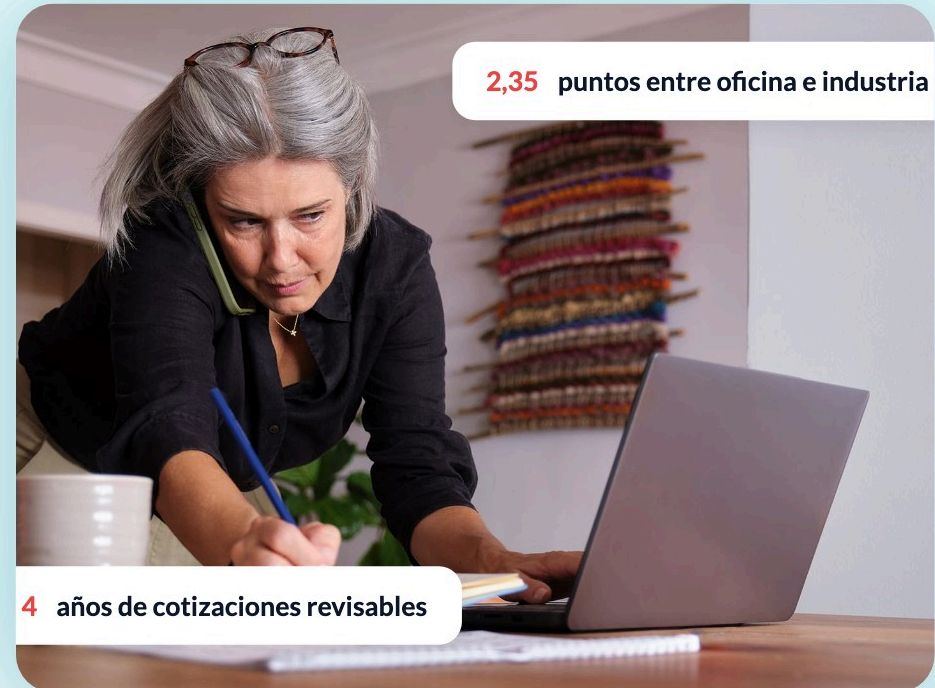


Paga de más por una clasificación que nadie ha vuelto a revisar

El Tribunal Supremo lo ha dejado claro desde 2018: cada empleado cotiza por **lo que hace de verdad**, no por la actividad declarada de la empresa, según las Sentencias del Tribunal Supremo (STS) 1550/2018 y 762/2019. Con la nueva tarifa y la migración a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025), todo el periodo revisable cae ya bajo estas reglas.

La diferencia entre el tipo que aplica la empresa y el que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) considera correcto termina en **actas, sanciones o litigios**, y una clasificación equivocada se paga de más cada mes.

En Ayming creemos que una empresa no debería ni temer un acta ni pagar de más. La misma doctrina que sube el tipo del conductor al 6,70 % baja el del ingeniero de oficina al 1,50 %, y nosotros la aplicamos en los dos sentidos.



Por qué una clasificación deja de reflejar el puesto real



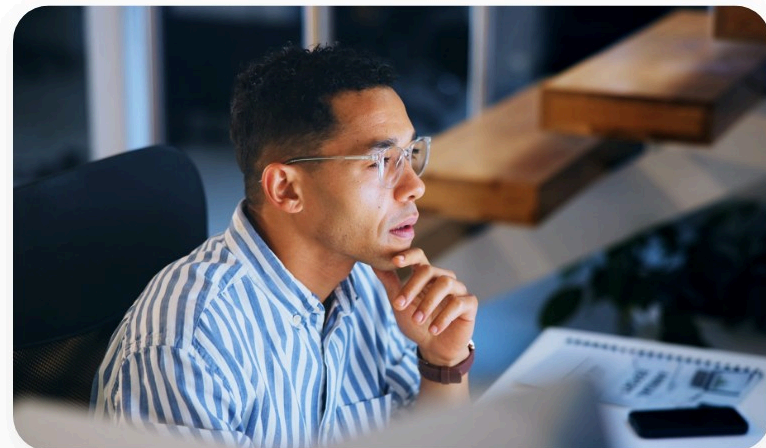
Adquisiciones y fusiones

El mismo puesto, dos tipos. Cada operación incorpora cuentas de cotización con sus códigos y sus clasificaciones de origen, y los empleados se trasladan entre centros y sociedades sin que su cuenta les siga.



Liquidación mensual

Criterios heredados, nunca contrastados. El sistema de liquidación directa propone cada mes y la empresa confirma. Las claves de ocupación del día del alta pasan de una sociedad a otra y de un equipo de nómina a otro sin que nadie las revise.



Cambios normativos 2026

Tipos que suben sin que nadie lo note. El Cuadro II se ha reducido y las ocupaciones suprimidas vuelven al tipo de la actividad. Y quien no comunicó su código CNAE-2025 cotiza de oficio al tipo más alto de su familia.

Nuestra propuesta

Método, planning y seguimiento





Revisión, recuperación y defensa de las cotizaciones AT/EP

95

CONSULTORES EN COSTES SOCIALES

250M€

RECUPERADOS PARA NUESTROS CLIENTES DE RR. HH.

40

AÑOS DE EXPERIENCIA

65M€

FACTURADOS DE COSTES SOCIALES

Para grupos industriales que quieren cumplir la normativa y pagar lo justo en sus cotizaciones sociales, Ayming International HR revisa la clasificación y los pagos delegados, recupera los importes indebidos y corrige la parametrización, con honorarios a éxito.

Dos áreas de estudio

Dos mecánicas distintas, un mismo conjunto de datos.

ÁREA 1 Tipos de cotización AT/EP

El objetivo: declarar la clasificación correcta y cotizar lo justo, corrigiendo las desviaciones tanto al alza como a la baja.

Conformidad. El tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) depende de la actividad de la empresa (CNAE) y de la ocupación real de cada empleado, y la ocupación real prevalece.

Ahorro. Una ocupación clasificada por encima de su riesgo real cotiza de más; corregirla baja el tipo y permite recuperar lo pagado.

1,50 % ← 3,85 % → 6,70 %
Oficina exclusiva (clave a) Tipo de la actividad de la empresa Instalaciones y reparaciones (clave d)

La ocupación real de cada empleado corrige el tipo en ambos sentidos.

ÁREA 2 Pagos delegados de incapacidad temporal

La empresa **adelanta la prestación** y la deduce de su liquidación hasta el reintegro efectivo. La línea muestra, por días de baja, qué recupera y qué soporta.

ENFERMEDAD COMÚN · DÍAS DE BAJA

1 a 3

Sin prestación

4 a 15

60 %, coste empresa

16 a 20

60 %, coste INSS/Mutua

Desde el 21

75 %, coste INSS/Mutua

ACCIDENTE Y EP · DÍAS DE BAJA

Día 1

Salario íntegro

Desde el día 2

75 %, coste INSS/Mutua, sin carencia

El porcentaje es la prestación de incapacidad temporal (IT) sobre la base reguladora. El coste del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de la Mutua se adelanta en pago delegado y se recupera de la liquidación.



ÁREA 1

Tipos de cotización AT/EP

Cartografía de actividades

Analizar las prácticas de Air Liquide e identificar las actividades realmente desarrolladas en cada centro.

Mapping de ocupaciones

Identificar las ocupaciones del Cuadro II que pueden dar lugar a un tipo AT/EP específico distinto del derivado del CNAE.

Cuantificación del impacto

Comparar el tipo efectivamente aplicado con el que habría correspondido y cuantificar las sobrecotizaciones históricas y el ahorro futuro.

Solicitud y regularización

Preparar las solicitudes de devolución y regularización ante la Seguridad Social, con soporte documental.

Seguimiento de solicitudes y litigios

Seguir las resoluciones administrativas o judiciales hasta su ejecución efectiva, coordinando las actuaciones con los organismos competentes, con soporte jurídico en caso de incidencias o litigios.



ÁREA 2



Pagos delegados de incapacidad temporal

Identificación del perímetro

Identificar todas las situaciones de IT del periodo no prescrito, con carácter general hasta los últimos 4 años.

Clasificación de prestaciones

Clasificar cada expediente según su contingencia y determinar el periodo de pago delegado y el importe asociado.

Conciliación y cuantificación

Comparar los importes abonados por Air Liquide en pago delegado con los efectivamente compensados en las liquidaciones de cotizaciones.

Recuperación de importes

Presentar las solicitudes de reintegro ante la entidad competente, con la documentación justificativa y el seguimiento hasta su resolución.

Materialización y litigios

Materializar los reintegros tras la resolución, coordinando con los organismos competentes, con soporte jurídico en caso de incidencias o litigios.



Documentos necesarios

Lo que necesitamos de Air Liquide para arrancar cada área del estudio.

EN GENERAL

- Listado de entidades, centros de trabajo y códigos cuenta de cotización (CCC), con CNAE actual e histórico, y de las fusiones, adquisiciones y reorganizaciones que hayan afectado al perímetro analizado
- Maestro histórico de empleados: ID, entidad/CCC, centro, puesto, fechas de alta/baja/cambio de puesto y código de ocupación aplicado
- Extracto de nómina de los 4 últimos años (formato Excel/CSV)
- Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) de cada periodo de liquidación
- Ficheros de cálculos / bases del Sistema de Liquidación Directa (SLD), si disponibles

TIPOS AT/EP

- Descripciones de puestos de trabajo, con sus correspondientes evaluaciones de riesgos laborales
- Documentación de la actividad desarrollada en cada centro: licencias de actividad, descripción de las actividades, documentación PRL, cualquier documento que permita acreditar la separación funcional y operativa de las actividades

PAGOS DELEGADOS DE IT

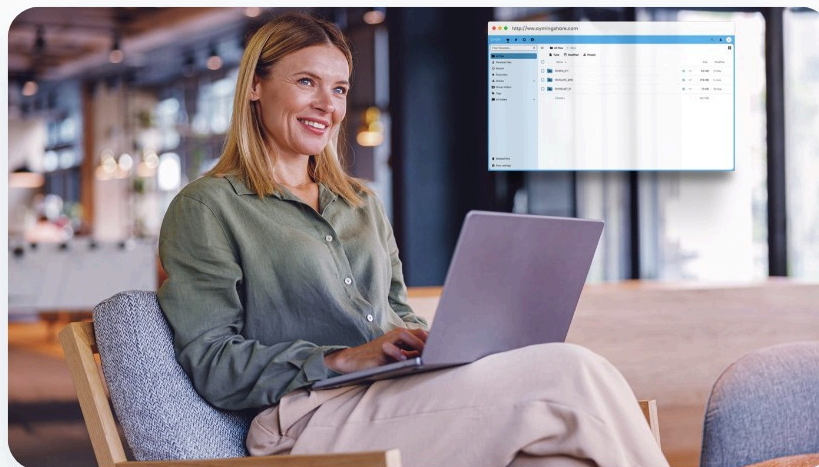
- Convenios de asociación con Mutuas e histórico de cobertura por CCC, indicando las contingencias cubiertas
- Fichero INSS Empresas (FIE/FIER) si disponible
- Detalle de prestaciones abonadas en pago delegado: trabajador, contingencia, fechas, base reguladora e importe abonado

Ayming Share, su espacio de trabajo seguro

La plataforma en línea segura y colaborativa de Ayming para el intercambio de documentos de la misión.

Compartir y colaborar

- Compartir e intercambiar datos y documentos.
- Comunicarse y colaborar.
- Alertas de nuevas cargas de documentos mediante notificaciones.
- Anticipar las próximas etapas.
- Agilizar los intercambios y la toma de decisiones.



Proteger sus datos

- Alojamiento gestionado por Ayming.
- Acceso mediante usuario, contraseña y captcha.
- Datos cifrados.
- Detección de intentos fraudulentos de acceso.
- Sistema de control de acceso al sitio.



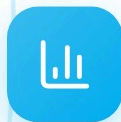
Certificación ISO 27001 sobre la gestión de la seguridad de la información, y alojamiento de datos de salud certificado HDS a través de Ayming Digital.

Metodología de trabajo



Seguimiento del servicio

- Reuniones periódicas para revisar el estado de los proyectos.
- Revisión de los casos litigiosos: prestaciones de IT no deducidas a tiempo, código CNAE por centro, sobrecotización del Cuadro II o puestos mal definidos.
- Transparencia sobre los riesgos.
- Steering Committee: reuniones trimestrales de alto nivel para alinear objetivos y decisiones.



Reporting estructurado

- Informe bisemanal de seguimiento con actividades realizadas y próximos hitos.
- Visibilidad del avance mediante indicadores acordados con Air Liquide.
- Comunicación continua con un interlocutor técnico único en contacto constante.



Control y trazabilidad

- Repositorio documental centralizado mediante Ayming Share.
- Documentación de las posiciones adoptadas en los casos litigiosos.
- Consultas jurídicas sobre casos complejos sin jurisprudencia existente.

Planning

FASE A · Diagnóstico y cuantificación

FASE B · Regularización y recuperación

FASE A1 Encuadre 2 semanas

- Recolección de la documentación necesaria
- Perímetro
- Plan de trabajo
- Calendario

ENTREGABLES

Listado de documentación
Plan de proyecto y etapas

FASE A2 Diagnóstico 2 semanas

- Revisión de las prácticas actuales
- CNAE aplicado
- Tipos AT/EP
- Cotizaciones abonadas
- Pagos delegados de IT

ENTREGABLES

Informe de evaluación jurídica y técnica
Resumen de riesgos

FASE A3 Validación 4 semanas

- Determinación de los cambios adecuados
- Códigos CNAE apropiados
- Revisión de las ocupaciones
- Detección de prestaciones de IT no compensadas

ENTREGABLES

Informe de análisis de clasificación y prestaciones de IT
Documentación de justificación técnica

FASE A4 Cuantificación 2 semanas

- Cálculo de las sobrecotizaciones y de los importes recuperables, tanto en AT/EP como en pagos delegados de IT

ENTREGABLES

Informe de revisión de cotizaciones
Listado de regularizaciones identificadas

FASE B5 Regularización 2 semanas

- Presentación de las solicitudes y defensa ante los organismos competentes

ENTREGABLES

Escritos jurídicos listos
Informe sobre los procedimientos

FASE B6 Recuperación Según la administración

- Seguimiento hasta la recuperación efectiva de los importes
- Resolución amistosa en caso de contestación o acción contenciosa, pilotada por un despacho de abogados independiente elegido de común acuerdo

ENTREGABLES

Informe de seguimiento de recuperaciones
Informe periódico de reembolsos
Informe final de resultados

Fase transversal. Gestión integral del proceso, informes periódicos, transparencia y coordinación entre todos los agentes implicados. Gestión y custodia documental, control de riesgos y cumplimiento normativo. **Fase C,** apoyo de una consultoría especializada.



03

Presentación de Ayming

Nuestras referencias y presencia internacional



Una respuesta global, una producción local

Ayming International HR centraliza la práctica de costes sociales para movilizar a los mejores especialistas en cada misión, y produce el servicio en el país.

1

Un centro de excelencia, no oficinas dispersas

Concentramos la práctica de costes sociales en un solo equipo de 95 consultores especialistas, en lugar de repartirla en plantillas por país. La capacidad se asigna por especialización, no por geografía.



2

Ayming International HR se moviliza sobre su caso

Ayming International HR despliega sobre cada misión a los mejores especialistas del mecanismo, con data analysts, una metodología unificada y la gestión de los clientes estratégicos, con soporte de calidad y R&D.



3

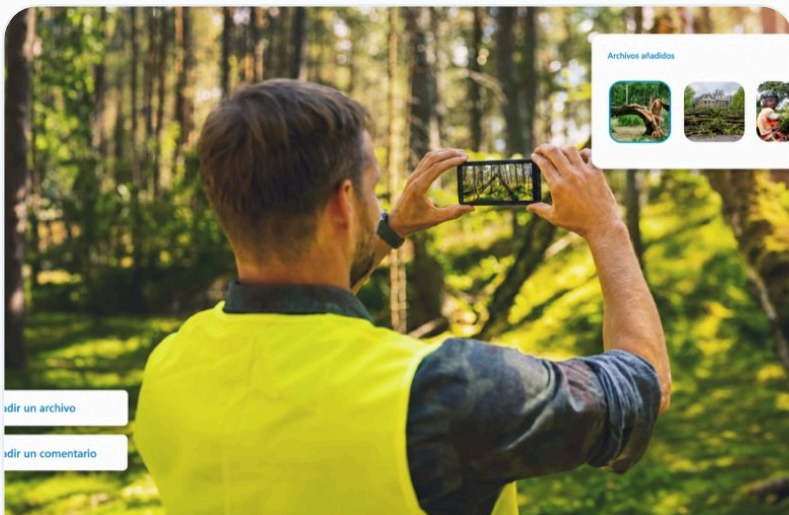
La misión se produce en España

La misión se ejecuta en el país: en español, con presencia local, un despacho de abogados español independiente elegido de común acuerdo y trato directo con las administraciones.

Una asesoría local está limitada a su plantilla. Air Liquide recibe el banco completo del grupo.

Nuestra estrategia en marcha, tres ejemplos

No solo esta oferta funciona así: tres ejemplos del grupo, en servicios gestionados, software y consultoría.



SERVICIOS GESTIONADOS

Declaraciones de accidentes en 28+ países

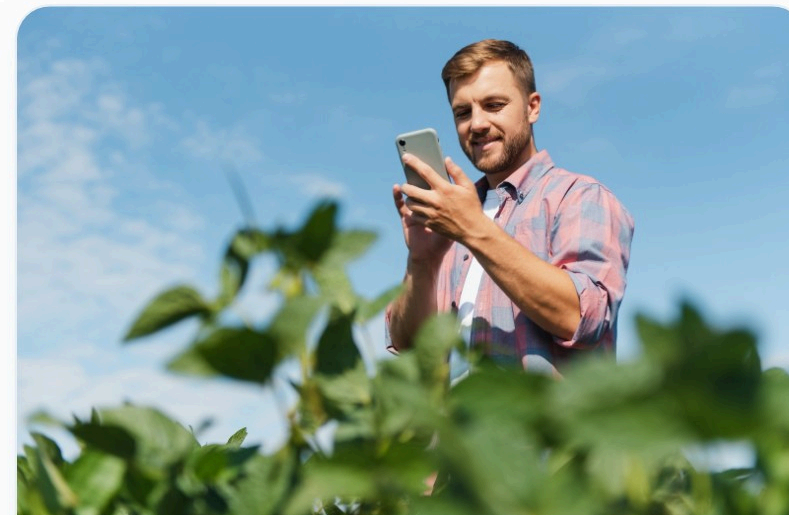
Ayming International declara con los formularios y sistemas locales de cada país: Net-entreprises en Francia, Sistema Delt@ y CoNTA en España, la denuncia INAIL en Italia.



SOFTWARE

Auditorías e inspecciones HSE

Un mismo módulo de auditoría aplicado país por país, alineado con los referenciales internacionales ISO 45001 e ISO 14001.



CONSULTORÍA

Sostenibilidad y medio ambiente

Visión internacional con enfoque local: impuestos medioambientales, certificados de ahorro energético, ayudas y reporting ESG conforme a CSRD.

Beneficiarse de la cercanía y la experiencia local necesaria...

Nuestros equipos acompañan a nuestros clientes en su día a día apoyándose en un **ecosistema de profesionales** en todo el país: despachos de abogados independientes especializados en seguridad social, graduados sociales, expertos contables y médicos independientes, con presencia en Madrid, Barcelona y Valencia.



... con la fuerza de todo el equipo Ayming International HR, líder europeo en costes sociales



95
CONSULTORES EN COSTES SOCIALES

250M€
RECUPERADOS PARA NUESTROS
CLIENTES DE RR. HH.

40
AÑOS DE EXPERIENCIA

65M€
FACTURADOS DE COSTES SOCIALES

Cientes que ya confían en Ayming

+2.500

Cientes en España



+10 millones

Recibos de nómina analizados por año

Gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales



8.490

Cientes de todos los sectores de actividad

Dominio de los costes sociales



Una solución ideal



Revisión integral de la clasificación: códigos CNAE y diagnóstico 360° de los puestos, ocupaciones y tipos aplicados, sobre datos históricos y realidad operativa.



Revisión exhaustiva de los pagos delegados de IT, identificando los importes no compensados y las oportunidades de recuperación.



Cuantificación de los importes recuperables y de los ahorros recurrentes.



Gestión completa ante los organismos: solicitudes, requerimientos y defensa administrativa, hasta el reintegro efectivo y la corrección de las parametrizaciones.



Equipo de expertos con dedicación completa y capacidad de movilización inmediata.



Gobernanza clara: reporting periódico, trazabilidad de las posiciones, transparencia sobre los riesgos y herramientas digitales para el intercambio de información.





ayming

×



Air Liquide

Gracias.



www.ayming.com



Marion Costanzo

mcostanzo@ayming.com



Ayming España

Paseo de la Castellana 91, planta 13, 28046 Madrid



Ayming International

114 rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret, Francia



ayming

CONFIDENCIAL · Documento propiedad exclusiva de Ayming